في بيوت تسكن لاسيما في مجامع الرجال وللحديث الآتي (قوله خرج به الارقاء) فلا تجب عليهم اجماعا قال في الفتاوى وللمولى ان يمنع عبده عن الجمعة والجماعات والعيدين واختلف فيما لو أذن له المولى في الجمعة والاليق بالقواعد انه يتخير ولا يتحتم عليه الاداء ويؤيده انه لا يجب عليه الحج وان اذن له المولى واذا لم يأذن له فيها جاز له الخروج اليها ان كان يعلم ان مولاه يرضى والا والاصح انه ان حضر مع مولاه لحفظ دابته له ان يصليها بغير اذن المولى ان كان لا يخل بالحفظ كما في البحر وغيره وأما الاجير فقال أبو علي الدقاق ليس للمستأجر منعه منها ولكن يسقط عنه من الاجرة بقدر اشتغاله بذلك ان كان بعيدا وان كان قريبا لا يسقط عنه شئ قال في البحر وظاهر المتون تشهد للدقاق (قوله والاقامة) ولو بنية المكث خمسة عشر يوما (قوله الاربعة) الاربعين غير وهذا الحديث يدل على اشتراط الذكورة والحرية (قوله وفي البخاري) يدل على اشتراط الاقامة (قوله ولا تشريق) أي لا تكبير تشريق وظاهر ما ذكره ان الحديث مرفوع وهو الذي ذكره أبو يوسف في الاملاء ومحمد في الاصل ورواه ابن أبي شيبة موقوفا عن علي والموقوف في مثله كالمرفوع قال الكمال وكفى بقول علي قدوة (قوله الا في مصر جامع) هذا دليل اشتراط المصر والمصر بالكسر الحاجز بين الشيئين والحد بين الارضين والوعاء والكورة والطين الاحمر ومصر للمدينة المعروفة سميت به لتمصرها اولانه بناها المصر بن نوح والمدينة من مدن أقام فعل عمات ومدن المدائن تمدينا مصرها اه قاموس ملخصا فظاهر قوله ومصر للمدينة وقوله ومدن المدائن تمدينا مصرها أنهما شئ واحد (قوله ولم ينقل عن الصحابة الخ) وكذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر باقامة الجمعة في قرى المدينة على كثرتها (قوله ولو آحادا) خبر الآحاد هو الذي نقله واحد عن واحد (قوله فلا بد من الاقامة بمصر) ذكره ليعطف عليه قوله او الاقامة فيما هو داخل الخ (قوله الذي لم ينفصل عنه بغلوة) في الفتح هنا وفي صلاة المسافر التقدير في الحد الفاصل بالغلوة مروي عن محمد وفي النوادر هو المختار وفي النهاية عن الترتاشي انه الاشبه وفي القهستاني وهو الاصح وهي أربعمائة ذراع في الاصح اه (قوله فلا يعمل بما قيل الخ) قال في الشرح تنبيه قد علمت بنص الحديث والاثر والرواية عن أئمتنا أبي حنيفة وصاحبيه واختيار المحققين من أهل الترجيح انه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والاميال وانه ليس بشئ فلا علينا من مخالفة غيره وان ذكر تصحيحه فنه ما في البدائع انه ان أمكن ان يحضر الجمعة ويبيت باهله من غير تكلف يجب عليه اه اى لان من جاوز هذا الحد بنية السفر كان مسافرا فلو وجبت ثمة لوجبت على المسافر وهو خلاف النص (قوله خرج به المريض) اى الذي لا يقدر على الذهاب الى الجامع او يقدر ولكن يخاف زيادة مرضه او بطء برئه بسبب جلي وألحق بالمريض المرض ان بقي المريض ضائعا بخروجه على الاصح جوهرة (قوله لما روينا) اى من قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا أربعة الخ وعد منهم المريض (قوله فلا تجب على من اختفى من ظالم) افاد التعبير بظالم انه مظلوم فان كان اختفاؤه لجناية منه توجب حدا مثلا لا يسقط عنه الوجوب (قوله المفلس) بالتخفيف الذي لا دينار له ولا درهم والمراد به هنا من لا يقدر على وفاء دينه (قوله كما جازله التيمم) اى

لقوله عليه السلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا أربعة مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وفي البخاري الا على صبي أو مملوك أو مسافر ولقوله عليه السلام لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى الا في مصر جامع او مدينة عظيمة ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع الا في الامصار دون القرى ولو كان لنقل ولو آحادا فلا بد من الاقامة بمصر (او) الاقامة (فيما) اى في محل (هو داخل في حد الاقامة بها) اى بالمصر وهو المكان الذي من فارقه بنية السفر يصير مسافرا ومن وصل اليه يصير مقيما (في الاصح) كربض المصر وفنائه الذي لم ينفصل عنه بغلوة كما تقدم ولا يجب على من كان خارجه ولو سمع النداء من المصر سواء كان سواده قريبا من المصر او بعيدا على الاصح فلا يعمل بما قيل بخلافه وان صح (و) الرابع (الصحة) خرج به المريض لما روينا والشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض (و) الخامس (الامن من ظالم) فلا تجب